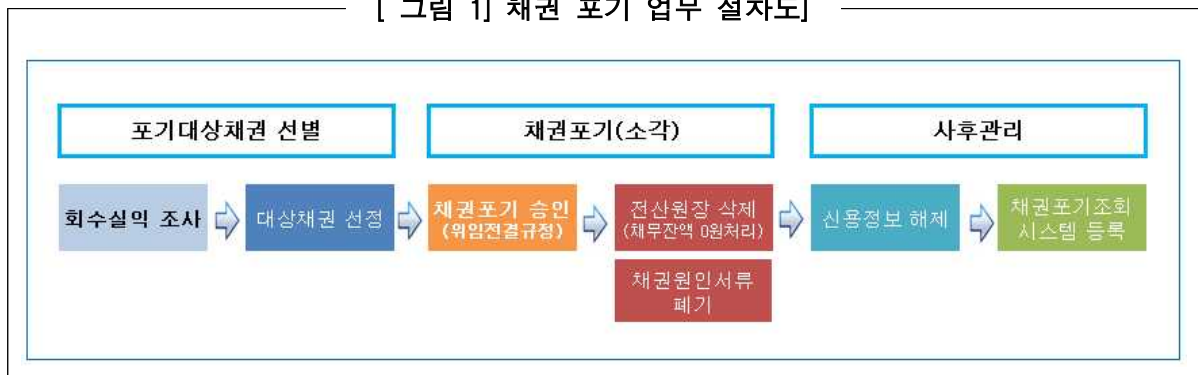


## [7] 개인회생절차 진행 중인 채권 포기(소각) 부적정

□ 「인수채권정리업무규정」 제94조(채권 포기 대상)에 따르면 특수채권으로 편입된 채권 중 소멸시효가 완성된 채권<sup>1)</sup> 등은 채권 포기<sup>2)</sup>대상으로 한다고 되어 있고

○ 같은 규정 제95조(채권 포기방법 및 절차) 제2항에 따르면 [그림 1]과 같이 채권을 포기하였을 때에는 대상채권의 원장을 마감하고 관리업무를 종결한다고 되어 있음

[ 그림 1] 채권 포기 업무 절차도



- 1) 제94조(채권 포기 대상) 채권포기 대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권으로 한다
  1. 특수채권으로 편입된 채권 중 소멸시효가 완성된 채권이거나 회수가능 재산이 없는 상각채권
  2. 채무관계인이 모두 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 변제계획인가 또는 파산선고 이후 법원으로부터 면책결정 확정된 채권
  3. 채권 인수시 매입대금이 “0원”이거나 “1원”인 채권으로서 회수가능 재산이 없는 채권
  4. 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능 재산이 없는 채권
  5. 시효중단 소송시 청구금액에서 제외한 채권
  6. 「신용보증기금법」 제30조의3, 「기술보증기금법」 제37조의3 및 「중소기업진흥에 관한 법률」 제74조의2에 따라 중소기업이 회생계획인가결정 및 파산선고 후 면책결정을 받는 시점에 주채무가 감경(또는 면제)될 경우 연대보증채무도 동일한 비율로 감경(또는 면제)하여야 하는 채권
- 2) ‘채권 포기’ 또는 ‘채권 소각’은 민법 제506조에 따른 채권을 무상(無償)으로 소멸시키는 ‘채무 면제’에 해당하며, 공사는 규정상 ‘채권 포기’로 대체하여 사용하고 있음

- 한편, 공사는 [표 24]와 같이 2017. 8. 31. 및 2017. 12. 29. 두 차례에 걸쳐 채무자 262,702명에 대한 채권액 7조 6,774억 원 (원금 기준)을 포기하였음

[표 24] 2017년 중 채권 포기 현황

| 구 분 | 차주수 | 채 권 액 |     |       |     |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
|     |     | 원 금   | 이 자 | 선급금 등 | 합 계 |

“기재 생략”

- 이러한 경우에도 채무자 개인회생 인가결정으로 변제 진행 중 또는 변제 예정 채권은 채권 포기대상에서 제외하는 것이 타당함
- 그런데, 2017년 중 ◆◆◆◆◆ 및 12개 지역본부의 채권 포기 현황을 점검한 결과
- 채권 포기 주무부점인 ◆◆◆◆◆부는 2017. 7. 28. 같은 부점 및 12개 지역본부 소관 채무자 중 채권 포기 대상 채무자 ○○○명<sup>3)</sup>에 대한 전산자료를 배포하였고, 위 전산자료를 기준으로 포기대상 채권을 선별하여 ‘채권 포기대상 명세서’를 2017. 8. 7.까지 작성하도록 요청하였는데

3) ◆◆◆◆◆부의 채권 포기관련 각 부점 및 지역본부에 대한 전산자료 배포 내용

(단위 : 명)

| 포기일자 | 전산자료 배포일 | 명세서 제출 요구기한 | 전산자료 배포 시 대상 채무자  |     |    | 실제 포기 채무자 |
|------|----------|-------------|-------------------|-----|----|-----------|
|      |          |             | 미상각 <sup>주)</sup> | 기상각 | 소계 |           |

“기재 생략”

주) 미상각 채무자 중 채권포기가 가능한 경우에는 채권 포기대상으로 분류

- 위 전산자료에 개인회생절차가 진행 중인 채무자의 개인회생 관련 정보가 반영되어 있지 않았고, 채권 포기 후 개인회생절차에 따른 변제금 입금액에 대한 사후처리 기준도 제시하지 않았음

- 그 결과, [표 25]와 같이 ◆◆◆◆◆부 및 6개 지역본부에서는 단기간에 많은 채무자에 대한 채권 포기를 검토하는 과정에서 개인회생절차가 진행 중인 것을 모르고 채무자 ○○명에 대해 채권을 포기한 사실이 있으며
- 채권을 포기한 경우 채권액이 '0'원인데도 채권 포기 후 입금액에 대해 법원에 반환하지 않고 잡이익으로 처리하거나 선수금으로 계속 보유하는 등 채권 포기 후 업무를 제각각으로 처리한 사실이 있음

[표 25] 채권 포기한 개인회생 절차 현황 및 변제금 처리 내역

| 부 점 | 개인회생 진행 중 채권 포기 내용 |             |                         | 채권포기 후 입금액 처리 내용            |              |               |        |
|-----|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------|
|     | 건수                 | 채권액<br>(원금) | 채권 포기일<br>이후 변제<br>예정금액 | 채권 포기일<br>이후 입금액<br>(a+b+c) | 법원<br>반환액(a) | 잡이익<br>처리액(b) | 선수금(c) |

“기재 생략”

### 【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 향후 채무자 개인회생 절차가 진행 중인 채권은 채권 포기 대상에 포함되지 않도록 전산 시스템을 개선하고
- 채권 포기 관련 사후처리를 통일성 있게 운영할 수 있는 방안을 마련하시기 바람 (통보)